

1500699-08.2020.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500699-08.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500699-08.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 637/2020 - 03º D.P. TAUBATE, 2176977/2020 - 03º D.P. TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS CHAGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos

MARCOS VINICIUS CHAGAS, qualificado às fls. 30/31 foi denunciado como incurso no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 e no artigo 303, na forma do artigo 302, inciso I, §1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do concurso material do artigo 69 do Código Penal, sob a acusação de que no dia 20 de julho de 2020, por volta das 13h56m, na Avenida Dom Pedro I, Parque Três Marias, nesta comarca, conduzia, veículo automotor (Ford Escort, placa CWU-0396, Taubaté, cor dourado), na referida via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta na denúncia que o réu, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, MARCOS VINICIUS CHAGAS, na condução do referido veículo automotor praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Versa a inicial que o réu, sob influência de álcool, sem ser habilitado, pilotou o veículo acima descrito, quando deu causa a acidente de trânsito com vítimas.

Acionada a polícia, milicianos foram informados que o réu, responsável pelo acidente, apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, desequilíbrio, voz pastosa etc). Diante disso, foi submetido ao exame do etilômetro, o qual atestou sua embriaguez, conforme fls. 11 (1,01 mg/L).

De acordo com a denúncia, por conta da embriaguez e da falta de habilitação, com reflexos alterados, sem dispor de conhecimento e de perícia necessária para a condução do veículo e sem tomar a cautela necessária, colidiu contra a motocicleta (Honda CG 160 Fan, placa BW-3709, cor vermelho), pilotada por Enio Sérgio de Melo, provocando-lhe ferimentos.

Após a prisão em flagrante do réu, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 58/60, 66/67 e 240/241).

A denúncia (fls. 78/79), devidamente aditada (fls. 82/84), foi recebida em 13 de agosto de 2020 (fls. 88/89).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 114) e apresentou resposta à acusação por intermédio de Advogado constituído (fls. 119/120).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público aditou a denúncia durante a instrução probatória para incluir que o réu, além de embriagado, trafegava na contramão da via, logo, há imprudência em duas formas, consistentes na embriaguez e por dirigir na contramão de direção (fls. 202/203), sendo devidamente recebido em 31 de agosto de 2021 (fls. 227), e o réu pessoalmente citado (fls. 250 e 252), tendo a defesa sido ratificada (fls. 256).

O Ministério Público, em alegações finais escritas, entendeu que a ação deve ser julgada procedente, por estarem provadas materialidade e autoria delitiva. Com relação a dosimetria da pena, requereu a consideração dos antecedentes criminais do réu, os ferimentos causados à vítima, bem como se considere a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei n.º 9.503/97, com regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e fixação de valor indenizatório à vítima no importe de R\$ 10.000,00 (fls. 293/296).

Já a Defesa, em alegações finais escritas, afirmou que o acusado confessou espontaneamente o delito, presente a respectiva atenuante. Com relação ao pedido de indenização, entendeu que deve ser afastada, pois o réu afirmou ter ressarcido a vítima de todos os gastos, em razão do acidente. Requereu ainda a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a ser aplicada no mínimo legal, deferindo-se-lhe o direito de apelar em liberdade (fls. 304/305).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal comporta parcial acolhimento. Isso porque, finda a instrução, restou comprovado nos autos que o réu perpetrou o crime de embriaguez ao volante que lhe foi imputado na denúncia, todavia, o crime de lesão corporal em decorrência de acidente de trânsito não ficou materialmente comprovado.

A materialidade delitiva restou testificada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo exame do etilômetro, que constatou a presença de 1,01 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (fls. 11), pela fotografia do réu registrada na delegacia (fls. 32), pelo exame de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais de interesse médico-legal (fls. 74/75), pelo ofício proveniente do DETRAN-SP, informando que o réu não é habilitado para a condução de veículos automotores (fls. 100/102 e 111/113), pelo prontuário médico da vítima (fls. 210/216), pelo laudo pericial indireto realizado com base no prontuário da vítima, verificando que "a vítima deverá ser avaliada em exame complementar direto" (fls. 233/234) e, ainda, por toda prova oral colhida.

A autoria está da mesma forma, demonstrada.

O réu, na delegacia (fls. 05), permaneceu em silêncio.

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Marcos foi ouvido duas vezes, antes e depois do aditamento.

Disse que tem 42 anos, não estudou. É encostado por problemas de saúde, usa remédios controlados. Nesse dia tomou remédio, foi comprar remédio para sua esposa que tem derrame. Ficou nervoso, tomou um gole de pinga, acha que passou mal e não sabia o que estava acontecendo. Caiu em si quando estava com os policiais. Bebeu

uma "dosinha de nada" de pinga. Viu o moço caído, a polícia veio. Nem sabia que era contramão. Soube quando estava com os policiais. Tinha tomado seu remédio naquele exato momento. No automóvel havia remédios e documentos do carro, dele e de seus familiares.

Também declarou que tem 43 anos, está fazendo tratamento, toma remédio controlado para epilepsia. Estava nervoso, tomou um gole de pinga e passou mal. Não sabe ler, nem escrever, não tem habilitação. O carro era dele mesmo, tinha comprado porque sua esposa tem problema. Não dirigia, não podia dirigir por causa do seu problema. Um amigo seu que tem carteira dirigia. Tinha acabado de tomar o remédio e tomou a pinga. Teve contato com a vítima, ele foi a sua casa, comprou os remédios que ele precisava, pagou para ele. Ficou nisso aí, depois ele não apareceu mais lá. Pegou o dinheiro, levou onde ele trabalhava. Pagou mil reais para ele. Ele queria mil e quinhentos, mas não tinha condições.

A vítima não foi ouvida na delegacia, nem em juízo, em razão da desistência devidamente homologada (fls. 291/292).

As testemunhas Alexandre e Ronaldo, policiais militares, ouvidos na delegacia (fls. 03 e 04), relataram que "foi acionado para o local, via COPOM, junto com o policial militar ora testemunha, onde obtiveram a notícia de que ocorrera um acidente de trânsito com vítima e que o condutor do veículo envolvido estaria possivelmente embriagado. No local a vítima, um motociclista, já havia sido socorrido por uma Unidade de Resgate e encaminhada ao Hospital Regional. No local foi efetuado teste de alcoolemia no sopro dando resultado positivo para embriaguez no valor de 1,01mg/L, com número de teste 01575 para o condutor do veículo Ford Escort, Sr. Marcos Vinicius Chagas. O veículo Ford Escort encontra-se com documentação em atraso e que o Sr. Marcos não possui CNH sendo o auto apreendido administrativamente pela polícia militar. A motocicleta da vítima foi entregue à um amigo da vítima de nome Luiz Henrique Mateus que estava no local do acidente" (sic).

Em juízo, a testemunha Alexandre, policial militar, informou recordar-se que foram chamados para atender a ocorrência. No local, o condutor do Ford Escort estava aparentemente embriagado, chamaram a polícia rodoviária para fazer o exame de embriaguez, que deu positivo. Ele estava na contramão de direção e ao adentrar por baixo do túnel colidiu com essa motocicleta. Além de embriagado, estava na contramão de direção. A via era de sentido único, não era mão dupla. Ele não conseguia nem falar corretamente. Não conseguia falar seu nome, endereço, dizer onde estavam seus documentos. Andava cambaleando. O exame de alcoolemia deu bastante alto. Não se recorda se ele admitiu a ingestão de bebida alcoólica. Ele não falou se tomava medicamento controlado. O veículo foi apreendido. O rapaz da motocicleta estava no local e foi socorrido pela unidade de resgate, estava bastante ferido.

Com relação ao crime do artigo 306 do CTB, verifico que está devidamente comprovado.

A prova colhida demonstra que o réu, dirigindo um Ford Ecosport, atingiu a motocicleta que estava sendo pilotada pela vítima Ênio, derrubando-o.

Imediatamente perceberam que o réu estava embriagado, e, então, acionaram a Polícia Militar.

Assim que os policiais chegaram, foram avisados do estado de embriaguez do réu e realizaram o teste etilômetro, constatando que havia, de fato, ingerido bebida alcoólica.

O réu admitiu que havia ingerido bebida alcoólica. Embora diga que também fez uso de medicamentos, o exame do etilômetro resultou em 1,01 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, o artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito dispõe que:

"Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

10 As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou  
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

Portanto, como se pode perceber, o réu superou, em muito, a concentração de álcool por litro de ar alveolar para a consumação do crime.

Embriaguez ao volante é crime de mera conduta. Dirigir sob efeito de álcool é assumir um risco ou, no mínimo, ignorar as possibilidades trágicas da conduta, todavia, o tipo penal não exige a ocorrência de um resultado naturalístico.

Certo é que a legislação não exige, para a configuração do crime, que haja dano efetivo ou potencial, porque o simples fato de dirigir embriagado expõe ao perigo de dano os demais motoristas e transeuntes.

Trata-se de um crime de perigo abstrato.

Sobre a matéria, confira: “O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97, não exige a ocorrência de perigo concreto, perfazendo-se com o simples ato de o agente dirigir veículo na via pública em estado de embriaguez e em intensidade tal que, por si só, exponha a dano potencial a saúde de outrem.” (RT 765/604).

Basta dirigir embriagado para que o crime se configure.

Ficou evidente, portanto, a ocorrência do crime.

Está claro nos autos e narrado na inicial acusatória que o réu não possuía permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor. O ofício proveniente do Detran comprovou esta circunstância (fls. 100/102 e 111/113).

Desta forma, este delito deve ser agravado, nos termos do artigo 298, inciso III, do CTB.

Deve o acusado, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 306, caput, c.c. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/07.

Com relação ao crime do artigo 303 do CTB, verifico que, diferentemente do outro delito, não está igualmente demonstrado.

O réu, ao conduzir seu veículo, colidiu com a motocicleta que era pilotada pela vítima Ênio, que veio a cair ao chão e ser atendido pelo SAMU local.

Ao chegar ao Hospital, passou por diversos exames, conforme demonstra o prontuário médico de fls. 210/216.

O exame de corpo de delito foi realizado por via indireta, após análise do prontuário médico de fls. 210/216, verificando que a “ficha de atendimento do Hospital Regional do Vale do Paraíba, de 20/07/0020, assinado pelo CRM-SP: 95432, relatando: 'paciente trazido pelo resgate, com colar cervical e com prancha rígida. Vítima de colisão moto x carro, condutor da moto... dor em coxa esquerda, joelho e perna direita... radiografias: RX coluna cervical: alinhamentos preservados sem sinais de fraturas ou luxações. RX tórax: com pulmões expandidos sem sinais de fraturas ou luxações. RX bacia: sínfise púbica preservada, sem sinais de fraturas ou luxações. RX coxa esquerda: sem sinais de fraturas e/ou luxações. RX perna e joelho direito: sem sinais de fraturas e/ou luxações; agenesia de patela direita'', concluindo que “a vítima deverá ser avaliada em exame complementar direto” (fls. 233/234).

O referido laudo ainda informou que seria necessário o exame complementar direto para verificar-se se houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, bem como sua gravidade.

Contudo, após ser intimada para tanto, a vítima informou ao Oficial de Justiça que não tinha interesse na realização do exame (fls. 258).

Desta forma, não há nos autos provas de que a vítima do acidente tenha suportado qualquer tipo de lesão.

Desta forma, de rigor a absolvição do réu da imputação de crime previsto no artigo 303, caput e §1º, ambos da Lei n.º 9.503/97.

Deve o acusado, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 306, §1º, inciso I, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu possui antecedentes desabonadores (processo n.º 0003468-11.2003.8.26.0634 da 1ª Vara de Tremembé, execução n.º 01, às fls. 35 e 45, cuja extinção pelo integral

cumprimento se deu em 27 de setembro de 2013, conforme fls. 45; processo n.º 0000012-41.2007.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 33 e 45/46, cuja extinção pelo integral cumprimento se deu em 02 de dezembro de 2009, conforme fls. 44; e processo n.º 0001074-88.2017.8.26.0618 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 33 e 187/188), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ficando em 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e 07 (sete) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com relação ao processo n.º 0001074-88.2017.8.26.0618, embora o trânsito em julgado do referido processo tenha se dado posteriormente a este delito que se julga, em 15 de março de 2021, é plenamente cabível a valoração na primeira fase da pena, como antecedentes desabonadores, porquanto o crime foi cometido anteriormente a este, em 17 de setembro de 2017 (fls. 33 e 187/188).

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal." (STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)" (STJ, Resp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018).

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Presente a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, pois o réu cometeu o crime sem possuir permissão ou habilitação para a direção de veículos automotores (fls. 100/102 e 111/113), aumento sua pena em 1/6, par que fique em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Presente a atenuante da confissão espontânea, minoro a reprimenda do réu em 1/6, para que fique em 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. À míngua doutras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

Fica a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor fixada pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade ora fixada.

Neste sentido encontra-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Condenação - crime do CTB - suspensão da habilitação pelo mesmo período da pena corporal imposta" (11ª Câmara de Direito Criminal B - Apelação nº 993.06.097246-4, da Comarca de Itapeverica da Serra - Relator: LAURO MENS DE MELLO - v.u. -

08.05.09).

Verifico que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, uma vez que os antecedentes criminais do réu indicam que a substituição da pena não é suficiente. Ora, como se pode verificar, o réu cometeu crime idêntico em 2017, não sendo reincidente somente porque o trânsito em julgado da condenação se deu depois de cometer novamente o delito. A sentença do crime anterior foi proferida em abril de 2019 (fls. 187) e, mesmo assim, permaneceu dirigindo sem ter habilitação, e pior, ingerindo álcool para a condução do veículo. Ressalte-se que o réu cumpre pena em regime aberto por tal crime. Portanto, entendo que a substituição da pena não é suficiente para a função preventiva e retributiva da pena.

Pelas mesmas razões, inviável a suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77, inciso II, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o aberto, por interpretação do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR MARCOS VINÍCIUS CHAGAS, filho de Lázaro Alves de Chagas e Iracema Martins, RG n.º 36.352.930, nascido aos 04 de dezembro de 1978, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 306, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação de crime previsto no artigo artigo 303, §1º c.c. o artigo 302, inciso I, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e cumpra-se o disposto nos artigos 293, §1º, e 295 da Lei 9.503/97, oficiando-se ao CONTRAN e ao DETRAN/SP.

Quanto ao pedido de indenização, fica prejudicado em razão da absolvição, também considerando-se que não foram produzidas provas e o réu disse que prestou auxílio, inclusive financeiro, à vítima.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA